

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 768/2531

พนักงานอัยการ จังหวัด ระนอง

โจทก์

นาย หน่าย หรือกิมกวง หรือกิมกวาง

แช่ลี ม

จำเลย

ป.อ. มาตรา 72, มาตรา 75, มาตรา 76, มาตรา 80, มาตรา 288

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 225

จำเลยหัวเราะ เมื่อผู้เสียหายสอบถามจำเลย จำเลยก็ไม่ตอบผู้เสียหายพูดว่าจะเตะ จำเลยว่าจะเตะก็ลองดู ผู้เสียหายจึงต่อยจำเลยแล้วเกิดต่อสู้กันขึ้น แสดงว่าจำเลยและผู้เสียหายสมัครใจเข้าวิวาททำร้ายกันและกัน เมื่อจำเลยสู้ไม่ได้จึงกลับบ้านนำอาวุธปืนมายิงผู้เสียหายหลังเกิดเหตุแล้วประมาณ 15 นาทีการที่จำเลยยิงผู้เสียหายจึงไม่เป็นการกระทำโดยบันดาลโทสะ จำเลยมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่น

เมื่อปรากฏว่าขณะกระทำความผิดจำเลยอายุเกิน 17 ปีแล้วการที่ศาลชั้นต้นลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 ย่อมไม่ถูกต้องสมควรแก้ไขให้ถูกต้องโดยปรับบทลดมาตราส่วนโทษตามมาตรา 76.

โจทก์ฟ้องใจความว่า จำเลยกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมโดยมีอาวุธปืนมีหมายเลขทะเบียนของผู้อื่นไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต พาอาวุธปืนดังกล่าวติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน และทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาต แล้ว

ใช้อาวุธปืนนั้นยิง พยายามฆ่านายสายันต์ ศรีสวัสดิ์ ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติ
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.
2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80, 91 คดี
อาวุธปืนของกลางแก่เจ้าของริบหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่อง
กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 7, 8
ทวิ, 72, 72 ทวิ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80 เรียงกระทงลงโทษ จำเลย
อายุ 17 ปี ลดมาตราส่วนโทษกึ่งหนึ่งตามมาตรา 75ฐานมีอาวุธปืนจำคุก 6 เดือน
ฐานพาอาวุธปืนจำคุก 6 เดือน ฐานพยายามฆ่าผู้อื่นจำคุก 5 ปี รวมจำคุก 6 ปี คดี
อาวุธปืนของกลางแก่เจ้าของ ริบหัวกระสุนปืนกับปลอกกระสุนปืนของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 80 และมาตรา 72 จำคุก 2 ปี รวมกับโทษตามพระ
ราชบัญญัติอาวุธปืนฯ เป็นจำคุก 3 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้น
ต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีคงมีปัญหาในชั้นนี้เพียงว่า การกระทำของจำเลยเป็นการ
กระทำโดยบันดาลโทสะหรือไม่ จำเลยนำสืบว่าเมื่อจำเลยหัวเราะแล้ว ผู้เสียหายเข้า
มาตบศีรษะจำเลยนั้นเห็นว่าข้อเท็จจริงน่าเชื่อตามพยานหลักฐานของโจทก์ว่า เมื่อ
จำเลยหัวเราะแล้วผู้เสียหายได้สอบถามจำเลยแต่จำเลยไม่ตอบผู้เสียหายจึงพูดว่าจะ

เตะ จำเลยว่าจะเตะก็ลองดู แล้วผู้เสียหายจึงต่อยจำเลยแล้วเกิดต่อสู้กัน แสดงว่า
จำเลยกับผู้เสียหายสมัครใจเข้าวิวาททำร้ายกันและกันแล้ว จำเลยสู้ผู้เสียหายไม่ได้
จำเลยจึงกลับบ้านแล้วนำอาวุธปืนของกลางมายิงผู้เสียหาย 4 นัด ปรากฏราย
ละเอียดบาดแผลตามรายงานผลการตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทย์ทำยฟื่อง ศาล
ฎีกาเห็นว่า บ้านของจำเลยอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับที่เกิดเหตุ ซึ่งใช้เวลาเดินไปและกลับ
จะเป็นเวลาประมาณไม่เกิน 5 นาที นายเรียม เป๊ะตะเกา พยานโจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้าง
ทำงานที่โรงเลื่อยจักรกระบุรี โดยบิดาของจำเลยเป็นผู้ควบคุมงาน และมีตำแหน่ง
ทางราชการเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเบิกความว่า ขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้น ผู้เสียหายมาบ
อกว่าผู้เสียหายได้ชกต่อยจำเลยแล้ว นายเรียมจึงตักเตือนผู้เสียหายเนื่องจากทำงาน
อยู่ที่เดียวกันผู้เสียหายก็รับปากว่าจะไปทำความเข้าใจกับจำเลย ต่อมาประมาณ 15
นาที จำเลยได้นำอาวุธปืน 1 กระบอกเหน็บเอวมาแล้วไปพูดกับผู้เสียหาย นายเรียม
กำชับให้ทำความเข้าใจต่อกัน จนอีก 15 นาทีจำเลยจึงใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายและ
นายพงษ์ศักดิ์ ข้ามสมุทร พยานโจทก์เบิกความว่า เมื่อจำเลยกับผู้เสียหายชกต่อยกัน
นายพงษ์ศักดิ์ได้เข้าไปห้ามจนหยุดชกต่อยกันแล้วจำเลยแยกกลับไปบ้าน ส่วนผู้เสีย
หายกลับไปทำงานต่อมาประมาณ 15 นาที จำเลยได้ย้อนกลับมาโดยมีอาวุธปืนเหน็บ
เอวมาด้วย แล้วจำเลยยิงผู้เสียหาย พยานโจทก์ทั้งสองต่างทำงานร่วมกับจำเลยและ
ผู้เสียหายโดยไม่เคยมีสาเหตุใดกับจำเลยมาก่อน จึงไม่มีเหตุอันควรระแวงสงสัยว่า
จะเบิกความปรักปรำกลั่นแกล้งจำเลย ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นับแต่จำเลยแยกกลับ
บ้านและได้ย้อนกลับมายังที่เกิดเหตุนั้นเป็นเวลาหลังเกิดเหตุแล้วประมาณ 15 นาที
การที่จำเลยยิงผู้เสียหายจึงมิใช่เป็นการกระทำโดยบันดาลโทสะตามคำวินิจฉัยของ
ศาลอุทธรณ์จำเลยจึงต้องมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น
ฎีกาของโจทก์ในปัญหาข้อนี้ฟังขึ้น แต่ที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าจำเลยมีอายุสิบเจ็ดปี ให้
ลดมาตราส่วนโทษกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 นั้น ปรากฏตาม
สำเนาทะเบียนบ้านเอกสารหมาย จ.7 ว่าจำเลยเกิดวันที่ 8 มิถุนายน 2510 นับถึงวัน

ที่ 21 กันยายน 2527 ซึ่งเป็นวันเกิดเหตุ จำเลยอายุเกินสิบเจ็ดปีแล้วกรณีจึงไม่อาจ
ลดมาตราส่วนโทษให้จำเลยตามบทกฎหมายดังกล่าวได้ สมควรแก้ไขให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,
80 จำเลยอายุกว่าสิบเจ็ดปีแต่ไม่เกินยี่สิบปี ลดมาตราส่วนโทษลงกึ่งหนึ่งตามมาตรา
76 จำคุก 5 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(มานิช เพียรสนอง-สินวล คงลาภ-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ